

Manual: Legislacao Tributaria da Bahia

Estudo do ICMS (Lei 7.014/96), IPVA (Lei 6.348/91), ITD (Lei 4.826/89) eCodigo de
Processo Administrativo Fiscal - COPAF (Lei 3.956/81)

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. ICMS na Bahia: Incidência e Fato Gerador

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na Bahia é regido pela Lei Estadual 7.014/1996 e pelo Regulamento do ICMS (RICMS-BA). É um tributo de competência estadual que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Fatos Geradores Principais do ICMS

- **Circulação de Mercadorias:**
Ocorre na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (ressalvado o entendimento da Sumula 166 do STJ e da ADC 49 para fins de não-incidência de débito na transferência interestadual).
- **Importação de Bens:**
Incide sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.
- **Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal:**
Incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores.
- **Serviços de Comunicação:**
Incide sobre a prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

O FATO GERADOR NA IMPORTAÇÃO

O momento da ocorrência do fato gerador na importação é o do DESEMBARACO ADUANEIRO da mercadoria ou bem importados do exterior (Art. 2, IV da Lei 7.014/96). O imposto é devido ao Estado da Bahia se o estabelecimento destinatário jurídico da mercadoria estiver localizado no território baiano.

2. ICMS na Bahia: Base de Cálculo e Alíquotas

A base de cálculo do ICMS na Bahia é o valor da operação de circulação ou o preço do serviço prestado. Integram a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto (cálculo por dentro), fretes, seguros, juros e demais importâncias pagas ou cobradas do destinatário.

Composição da Base de Cálculo

- **Inclusão do IPI na Base de Cálculo:**

O IPI integra a base de cálculo do ICMS quando a operação configurada não for de industrialização ou comercialização (ex: venda de industrial para consumidor final). Se a operação for de comercialização/industrialização subsequente, o IPI é excluído da base de cálculo do ICMS.

- **Cálculo 'Por Dentro':**

O ICMS integra sua própria base de cálculo, constituindo o destaque nos documentos fiscais mera indicação para fins de controle.

Alíquotas do ICMS na Bahia

- **Alíquota Padrão (Geral):**

Na Bahia, a alíquota interna geral (padrão) é de 20,5% (reajustada recentemente) para operações internas com mercadorias e prestação de serviços de transporte e comunicação.

- **Alíquota de Supérfluos:**

Incide alíquota de 25% ou superior (adicionada de 2% destinados ao Fundo de Combate à Pobreza - FECOP, totalizando até 27% ou mais) sobre produtos superfluos como armas, munições, bebidas alcoólicas, fumo e perfumes.

- **Alíquota de Bens Essenciais:**

Alíquota reduzida de 7% ou 12% para produtos da cesta básica e insumos agrícolas.

FECOP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA

A alíquota de ICMS sobre energia elétrica residencial (acima de determinado consumo) e serviços de telecomunicação na Bahia contam com o adicional de 2% do FECOP. Esse adicional deve ser calculado destacadamente e recolhido em favor do fundo estadual correspondente.

3. ICMS na Bahia: Não-Cumulatividade e Crédito

O ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado (Art. 155, par. 2, I da CF/88).

Regras de Creditamento (RICMS-BA)

- **Direito ao Crédito:**

Ocorre com a entrada de mercadorias destinadas à comercialização, industrialização ou prestação de serviços tributados pelo ICMS. Entradas isentas ou não-tributadas não dão direito a crédito e anulam os créditos das operações anteriores (salvo exportação).

- **Ativo Imobilizado (CIAP):**

O crédito relativo à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento é apropriado à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, devendo ser proporcional à relação entre as saídas tributadas e o total de saídas no mês.

- **Energia Elétrica e Comunicação (Restrições):**

Somente dá direito a crédito a entrada de energia elétrica e serviços de comunicação quando: 1) consumida em processo de industrialização (energia); 2) consumida na prestação de serviço de mesma natureza; 3) quando destinada à operação de exportação.

Estorno de Crédito

Ocorre quando a mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída isenta, não-tributada, ou sofrer perecimento, furto ou roubo. O contribuinte deve anular o crédito tomado na entrada.

CRÉDITO DE USO E CONSUMO

O creditamento de bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento (ex: material de limpeza, papelaria do escritório) está suspenso por lei complementar nacional até 1 de janeiro de 2033 (prazo postergado sucessivamente).

4. ICMS na Bahia: Substituição Tributária (ST)

A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo pagamento do imposto é atribuída a contribuinte diverso daquele que realiza o fato gerador, visando facilitar a fiscalização e evitar a sonegação.

Modalidades de Substituição Tributária

- **Substituição Tributária para a Frente (Progressiva):**

O industrial ou importador (Substituto) retém e recolhe o imposto que será devido nas operações subsequentes realizadas por distribuidores e varejistas (Substituídos) até o consumidor final. Baseia-se em uma base de cálculo presumida (MVA - Margem de Valor Agregado ou Preço Sugerido).

- **Substituição Tributária para Trás (Regressiva / Diferimento):**

O recolhimento do imposto é postergado (diferido) para uma etapa posterior da cadeia de circulação. O adquirente subsequente assume a responsabilidade de recolher o imposto da operação anterior. Ex: produtor rural vende para cooperativa.

Diferencial de Alíquota (DIFAL)

Ocorre nas operações interestaduais destinadas a consumidor final (contribuinte ou não do imposto) localizado na Bahia:

- **Destinatário Contribuinte (Uso/Consumo ou Ativo):**

O recolhimento do DIFAL e responsabilidade do próprio destinatário baiano.

- **Destinatário Não Contribuinte (Comércio Eletrônico):**

O recolhimento do DIFAL e responsabilidade do remetente de outro Estado, devendo ser recolhido em favor do Estado da Bahia.

RESTITUIÇÃO DE ST PRESUMIDO

O STF decidiu (RE 593.849) que o contribuinte tem direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo real da operação com o consumidor final for inferior a presumida.

5. IPVA na Bahia: Lei Estadual 6.348/1991

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, terrestre, aéreo ou aquático, registrado e licenciado no Estado da Bahia.

Fato Gerador do IPVA

- **Veículos Usados:**

O fato gerador ocorre em 1 de janeiro de cada ano civil.

- **Veículos Novos:**

O fato gerador ocorre na data da primeira aquisição pelo consumidor final (nota fiscal) ou desembarco aduaneiro (importação direta).

Alíquotas Aplicáveis na Bahia

- **Alíquota de 3%:**

Aplica-se a automóveis e utilitários movidos a diesel.

- **Alíquota de 2.5%:**

Aplica-se a automóveis e utilitários movidos a outros combustíveis (gasolina, flex, álcool).

- **Alíquota de 1.5%:**

Aplica-se a embarcações e aeronaves.

- **Alíquota de 1%:**

Aplica-se a caminhões, ônibus, micro-ônibus e motocicletas.

Isenções e Dispensas

- **Isenção Subjetiva/Objetiva:**

Veículos de consulados, taxistas, pessoas com deficiência (PcD), veículos de entidades filantrópicas, e veículos terrestres com mais de 15 anos de fabricação.

- **Dispensa de Pagamento:**

Ocorre a dispensa proporcional do imposto em caso de perda da posse do veículo por furto, roubo, sinistro (perda total) ou leilão como sucata, a partir do mês da ocorrência do fato.

ISENÇÃO POR IDADE DO VEÍCULO

Na Bahia, a isenção de IPVA pelo tempo de fabricação beneficia veículos com mais de 15 anos de fabricação (Art. 5, VII da Lei 6.348/91). Cuidado, pois o tempo de isenção varia em cada Estado (ex: SP e 20 anos, RJ e 15 anos).

6. ITD na Bahia: Lei Estadual 4.826/1989

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITD ou ITCMD) incide sobre a transmissão de bens imóveis, móveis, direitos, títulos e créditos decorrentes de sucessão hereditária ou doações.

Fato Gerador e Competência

- **Causa Mortis:**

O fato gerador ocorre na data da abertura da sucessão (morte do autor da herança - Princípio de Saisine).

- **Doação:**

O fato gerador ocorre no ato ou contrato de doação, ou na partilha amigável de bens.

- **Competência Territorial:**

Bens Imóveis: o ITD é devido ao Estado da Bahia se o imóvel situar-se no território baiano. Bens Móveis/Direitos: devido ao Estado da Bahia se o inventário/arrolamento processar-se na Bahia, ou se nela tiver domicílio o doador.

Alíquotas Progressivas (Lei 11.614/2009)

As alíquotas do ITD na Bahia são progressivas de acordo com o valor fixado para a base de cálculo (avaliação fiscal de mercado):

- **Transmissão Causa Mortis (Herança):**

Alíquotas variam de 4% a 8% (teto máximo fixado pelo Senado Federal na Resolução 9/92).

- **Transmissão por Doação:**

Alíquotas variam de 2% a 8%, progressivamente.

Principais Isenções

- **Único Imóvel de Baixo Valor:**

Transmissão causa mortis de único imóvel residencial destinado a moradia de herdeiros, desde que o valor não ultrapasse o limite legal.

BASE DE CÁLCULO DO ITD

A base de cálculo do ITD é o valor venal (de mercado) dos bens ou direitos transmitidos, apurado mediante avaliação realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). O valor declarado pelo contribuinte não vincula o fisco.

7. Processo Administrativo Fiscal: Lei 3.956/1981

O Processo Administrativo Fiscal (PAF) na Bahia é disciplinado pela Lei Estadual 3.956/1981, conhecida como Código de Processo Administrativo Fiscal da Bahia (COPAF). Ele regula o procedimento de determinação e exigência do crédito tributário estadual e a consulta fiscal.

Início do Procedimento e Lançamento

- **Auto de Infração:**

É o instrumento por meio do qual a autoridade fiscal lança de ofício o imposto não recolhido e aplica as penalidades (multas) por infração à legislação.

- **Intimação e Prazo de Defesa:**

Lavrado o Auto de Infração, o sujeito passivo é intimado para pagar o débito com desconto de multa ou apresentar impugnação (defesa escrita) no prazo improrrogável de 30 dias.

Estrutura do CONSEF (Conselho de Fazenda Estadual)

O CONSEF é o órgão colegiado de deliberação coletiva, integrante da estrutura da SEFAZ-BA, responsável pelo julgamento administrativo dos processos em segunda instância. É composto de forma paritária por representantes da Fazenda Pública e representantes dos Contribuintes (indicados por federações de comércio, indústria e agricultura).

- **Câmaras de Julgamento:**

Realizam o julgamento dos recursos contra decisões de primeira instância.

- **Tribunal Pleno:**

Reunião de todos os conselheiros para julgar recursos especiais e unificar a jurisprudência administrativa do conselho.

EFEITO SUSPENSIVO DA IMPUGNAÇÃO

A apresentação de impugnação tempestiva (no prazo de 30 dias) contra o Auto de Infração suspende a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, III do CTN), impedindo a cobrança executiva e a inscrição do contribuinte em dívida ativa até a decisão final.

8. Recursos Administrativos no COPAF da Bahia

O julgamento de primeira instância é realizado por Julgadores Singulares (auditores fiscais de carreira). Contra a decisão de primeira instância cabem recursos de alçada administrativa.

Recurso Voluntário (Art. 82)

Recurso interposto pelo contribuinte contra decisão de primeira instância que julgar procedente, no todo ou em parte, o Auto de Infração. Prazo para interposição: 30 dias contados da intimação da decisão.

Recurso de Ofício (Reexame Obrigatório)

Recurso interposto obrigatoriamente pelo próprio julgador de primeira instância em favor da Câmara do CONSEF quando a decisão singular for contrária, no todo ou em parte, à Fazenda Estadual (cancelar ou reduzir o débito). Não há prazo, a decisão só produz efeitos após confirmada pelo colegiado.

Recurso Especial (Art. 89)

Recurso cabível para o Tribunal Pleno do CONSEF contra decisão de Câmara de Julgamento que:

- **Divergência de Julgamento:**
Der a lei interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara ou o Tribunal Pleno.
- **Violação de Sumula:**
Decidir contra a jurisprudência sumulada do CONSEF ou resoluções do Pleno.
- **Prazo de Interposição:**
Deve ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da publicação do acórdão da Câmara.

LIMITES DE RECURSO DE OFÍCIO

A lei estadual da Bahia estabelece limites mínimos de valor do débito cancelado para a exigibilidade do Recurso de Ofício. Decisões de baixo valor monetário favoráveis ao contribuinte não exigem reexame obrigatório, extinguindo o crédito de imediato.

9. As 10 Grandes Pegadinhas da Legislação da Bahia

Abaixo estão compiladas as principais armadilhas de Legislação Tributária Estadual e Processo da Bahia mapeadas em concursos:

- **1. Alíquota Geral Interna de 20.5%:**

Atenção para a alíquota geral da Bahia que é de 20.5% (reajustada pela Lei 14.629/23). Questões antigas ou desatualizadas mencionando 18% ou 19% estarão incorretas.

- **2. Não-Incidência de ICMS em Ativo Fixo interestadual:**

A transferência de bens do ativo imobilizado ou material de uso e consumo entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados diferentes não gera débito de ICMS (ADC 49).

- **3. Importação por Pessoa Física não Contribuinte:**

O ICMS incide na importação mesmo que realizada por pessoa física e para uso próprio (ex: importar um carro para uso pessoal). O fato gerador é a entrada.

- **4. Base de Cálculo do IPVA na Importação:**

No caso de veículo novo importado diretamente pelo consumidor final, a base de cálculo do IPVA é o valor constante do documento de importação, acrescido dos tributos federais (II, IPI, PIS, Cofins) e despesas aduaneiras.

- **5. Isenção de ITD para transmissão causa mortis de único imóvel:**

Na Bahia, a isenção de ITD para herdeiros de único imóvel exige que o valor do imóvel não ultrapasse o limite legal e que os herdeiros não possuam outro imóvel.

- **6. Diferença entre Impugnação e Recurso Voluntário:**

A impugnação é a peça de defesa contra o Auto de Infração em 1ª instância. O Recurso Voluntário é a peça contra a decisão do julgador singular em 2ª instância (CONSEF).

- **7. Substituição Tributária e DIFAL concomitantes:**

Nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária destinadas a consumidor final contribuinte na Bahia, o remetente deve reter o DIFAL-ST.

- **8. Prazo de Consulta Tributária e efeitos:**

A apresentação de consulta tempestiva sobre a aplicação da legislação tributária impede a lavratura de Auto de Infração sobre a matéria consultada até a resposta do fisco.

- **9. Responsabilidade de Terceiros no IPVA:**

O adquirente de veículo automotor responde solidariamente pelo pagamento do IPVA dos exercícios anteriores não pagos pelo alienante, caso não exija a certidão negativa.

- **10. FECOP não é Imposto Adicional:**

O FECOP é um adicional na alíquota de ICMS (2%) incidente sobre produtos superfluos. Não é um tributo novo, mas sim uma sobrealíquota vinculada destinada a fins sociais.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os estudos finais nas regras de creditamento do Ativo Imobilizado (CIAP - 1/48), alíquotas progressivas de herança/doação do ITD (teto de 8%), prazos do COPAF (30 dias para impugnação e recursos) e alíquota geral do ICMS (20.5%).